

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2542 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
ปากพนัง

โจทก์  
นายจรัส ชูเกลี้ยง ผู้ประกัน

นายสมพงศ์ ขาวชะวงศ์หรือขาววงศ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.อ. มาตรา 114, มาตรา 119

การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกัน  
มายื่น ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกันผิด  
สัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนเพียง  
พอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิดชอบ  
ภายในวงเงินที่ระบุราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคน  
รวมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคน  
รวมกันในวงเงินที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทั้งในสัญญาประกันก็มีข้อความระบุให้  
ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน ผู้ประกัน  
ทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบตามจำนวนในสัญญาประกันอย่างลูกหนี้ร่วม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๑๙๙, ๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗,๗๒ ระหว่าง พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ผู้ประกันและผู้ประกันอื่นรวม ๖ คน ได้ยื่นคำร้อง ขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว เฉพาะผู้ประกันนำที่ดิน น.ส.๓ ตีราคา ๑๓,๙๐๐บาท มา วางประกันตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และยึดหลักทรัพย์สินต่อมาผู้ ประกันผิดสัญญาประกันโดยไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ ประกันเต็มตามสัญญา ต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผู้ประกันนำเงิน๑๓,๙๐๐ บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นเป็นค่าปรับและยื่นคำร้องขอ น.ส.๓ ซึ่งเป็นหลักประกัน คิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีผู้ประกันหลายคนประกันตัวจำเลยโดยมิได้จำกัดความ รับผิดของแต่ละคนไว้เป็นลูกหนี้ร่วม แต่ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายสัญญาประกันซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันได้มีการตีราคาหลักทรัพย์สินของผู้ประกันแต่ละคนและ กำหนดวงเงินประกัน กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกันไว้ จึงสามารถแยกจำนวนหนี้ แต่ละคนจากบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวออกเป็นส่วนตัวได้ การที่นายจรัส ชูเกลี้ยง ผู้ประกัน คนหนึ่งชำระค่าปรับเท่ากับราคาในบัญชีทรัพย์สิน ผู้ประกันยอมเข้าใจว่าตนต้องรับผิด ตามส่วนเพียงเท่านั้น จึงเห็นควรให้รับค่าปรับไว้ ส่วนที่ขอรับหลักประกันคิน เมื่อผู้ ประกันคนอื่นยังไม่ชำระหนี้และกรณีไม่แน่ว่าจะบังคับได้ครบจำนวนเงินประกันหรือไม่ นายประกันทุกคนยังผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นี้จะชำระคืนจึง จึงให้ยึด น.ส.๓ ของนายจรัส ชูเกลี้ยง นายประกันไว้ก่อน คำขอรับ น.ส.๓ คิน ให้ยก

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ประกันฎีกาว่าผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยโดยมีเจตนาให้ถือหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเป็นหลัก มิได้มุ่งเชื่อถือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เมื่อตามบัญชีทรัพย์ระบุนราคาหลักประกันไว้ชัดเจนแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกความรับผิดชอบโดยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์ และในสัญญาประกันก็ไม่มีข้อความระบุให้ผู้ประกันทุกคนรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จึงให้ผู้ประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้นั้น เห็นว่า การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกันมายื่น และที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวก็เพราะเห็นว่าหากผู้ประกันผิดสัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนเพียงพอที่จะบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิดชอบภายในวงเงินที่ระบุนราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้นเป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคนรวมกันยื่นขอปล่อยจำเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคนรวมกันในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งในสัญญาประกันข้อ ๖ ก็มีข้อความระบุให้ศาลมีอำนาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน ผู้ประกันทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม

พิพากษายืน.

(สภกนธ์ กฤตยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

ศาลจังหวัดปากพนัง - นายเชษฐา ยวงทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ